

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3965/2564

ธนาคาร ท.
นางสาว ท. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391, มาตรา 572

จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ตั้งแต่วันที่ 14 เป็นต้นมา 3 งวดติดกัน เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ แม้ปรากฏว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับส่งให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มารับภายในกำหนด แต่กรณีนี้ในข้อสัญญาเช่าซื้อถือว่าได้มีการส่งคำบอกกล่าวชอบแล้ว เมื่อเนื้อความในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาของโจทก์เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 10 (ก) ที่ข้อสัญญามีข้อความครบถ้วนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 ข้อ 4 (4) ที่ประกาศนี้กำหนดให้สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบการธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องมีข้อสัญญานี้ จึงส่งผลให้โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อก่อนกำหนดเวลา 30 วันได้ และในทางกลับกันจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อยังมีสิทธิชำระค่าเช่าซื้อตามหนังสือบอกกล่าวได้ภายใน 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าวเพื่อมิให้โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อไม่รอเวลาให้ครบ 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าว จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์ โดยไม่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้งมีผลเท่ากับจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าจะไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายในกำหนดแน่นอน และไม่ประสงค์จะชำระค่าเช่าซื้อที่

ค้างชำระ เพื่อให้สัญญาเช่าซื้อมีผลผูกพันต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะเหตุที่โจทก์บอกกล่าวเลิกสัญญาให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว ทั้งถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 12 ที่กำหนดให้ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใด ๆ ก็ได้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อกันโดยปริยาย จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชำระค่าขาดราคา ตามข้อสัญญา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 260,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 33,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กรกฎาคม 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 105,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง

(ฟ้องวันที่ 21 กรกฎาคม 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้
แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2556 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ไปจากโจทก์ในราคา
851,214.96 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อเดือนละ 11,822.43 บาท กับภาษีมูลค่าเพิ่ม
อีก 827.57 บาท รวม 72 งวด กำหนดชำระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่มชำระ
งวดแรกวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูก
หนี้ร่วม แต่จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อเพียง 13 งวด และผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่
งวดที่ 14 โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระ
ค่าเช่าซื้อที่ค้างและค่าปรับชำระหนี้ล่าช้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หาก
ไม่ชำระให้ถือเอาหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา โดยส่งทางไปรษณีย์ไป
ยังที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในสัญญาเช่าซื้อ แต่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้
เนื่องจากไม่มารับภายในกำหนด ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำเลยที่ 1 นำรถยนต์
คันที่เช่าซื้อไปคืนให้แก่โจทก์จากนั้นโจทก์มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง
จำเลยทั้งสองให้ใช้สิทธิซื้อรถยนต์คันภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากเพิก
เฉยจะนำรถยนต์ออกประมูลขาย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย วันที่ 21 พฤษภาคม
2558 โจทก์นำรถยนต์คันดังกล่าวออกประมูลขายได้ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
เงิน 535,000 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยให้จำเลยทั้งสองชำระค่าขาดราคาเป็น
เงิน 72,000 บาท ค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน 33,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัญหาเรื่องค่า
ขาดประโยชน์ยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าขาดราคาให้แก่โจทก์หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์มีหนังสือบอกกล่าว แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว แต่ จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนให้แก่โจทก์ก่อนครบกำหนดเวลาในหนังสือ ดังกล่าว สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกัน การที่จำเลยที่ 1 นำรถไปส่งมอบคืนและโจทก์ รับมอบโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านจึงเป็นเรื่องสมควรใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันโดยปริยาย ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาต่อกันอีก โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 13 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และ รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 ข้อ 4 (5) ก. และ ข. โจทก์ มิได้ขายรถยนต์ตามสภาพที่รับมาจากจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 14 เป็นต้นมา 3 งวดติด กัน โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทวงถามให้ชำระค่าเช่า ซื้อที่ค้างรวม 6 งวด ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ หากพ้นกำหนด แล้วไม่ชำระให้ถือเอาหนังสือฉบับนี้เป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อทันที ซึ่งแม้พยาน หลักฐานที่โจทก์นำสืบมาปรากฏเหตุขัดข้องที่ส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ลง ทะเบียนตอบรับให้แก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ เพราะเหตุว่าจำเลยที่ 1 ไม่มารับภายใน กำหนด แต่กรณีดังกล่าวสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 17 วรรคสาม ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือ บอกกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 โดยชอบแล้ว โดยเนื้อความในหนังสือบอกกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 10 (ก) ที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 ข้อ 4 กำหนดให้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องมีข้อสัญญานี้ด้วย ด้วยข้อสัญญาดังกล่าวมีผลให้โจทก์ไม่อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อก่อนครบกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่

จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือบอกกล่าวได้ กลับกันจำเลยที่ 1 ยังมีสิทธิชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างตามที่บอกกล่าวภายใน 30 วัน เพื่อให้โจทก์ใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดนัดผิดสัญญา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนให้แก่โจทก์ไม่รอให้ล่วงพ้นกำหนดเวลา 30 วัน โดยไม่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอย่างอื่น พฤติการณ์เท่ากับจำเลยที่ 1 ยอมรับว่า อย่างไรเสียก็จะไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ภายในกำหนดเป็นแน่ และไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเพื่อให้สัญญาเช่าซื้อมีผลผูกพันต่อไป ซึ่งจำเลยที่ 1 สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีข้อสัญญาห้ามมิให้ผู้เช่าซื้อกระทำเช่นนั้น พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาเพราะเหตุที่โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อทราบโดยชอบแล้ว โดยที่โจทก์หาจำต้องโต้แย้งคัดค้านการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแต่อย่างใดไม่ ทั้งการส่งมอบรถยนต์คืนเช่นนี้มีใช่เป็นกรณีจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 12 ที่กำหนดให้สิทธิจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใด ๆ เสียก็ได้ ด้วยการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีให้แก่โจทก์ดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาและที่โจทก์แก้ฎีกาเนื่องจากข้อ 12 ดังกล่าวกำหนดว่า จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญาอยู่ในเวลานั้นทันทีด้วย และถือไม่ได้ว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อกันโดยปริยายดังที่ฎีกา ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาทำนองว่า โจทก์ปฏิบัติฝ่าฝืนสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 13 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ข้อ 4 (5) ก. และ ข. นั้น แม้สัญญาเช่าซื้อ ข้อ 13 กำหนดว่า โจทก์จะมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทำการขาย วัน เวลา สถานที่ทำการขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายเพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริงโดยประหยัดตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญา ในกรณีการขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมให้จำเลยที่ 1 ทราบภายใน

15 วัน นับแต่วันที่ทำการขาย แต่สัญญาข้อ 13 ดังกล่าว ตลอดจนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ข้อ 4 (5) ข. หาได้กำหนดว่า หากโจทก์ไม่แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาแต่อย่างใดไม่ ทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ข้อ 4 (5) ก. กำหนดว่า ก่อนขายให้บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้าประกันทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ประกาศฉบับดังกล่าวหาได้กำหนดว่า ก่อนนำรถยนต์ออกขายให้บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบชื่อผู้ทำการขาย วัน เวลา สถานที่ทำการขายก่อนแต่อย่างใดไม่ ส่วนที่สัญญาข้อ 13 กำหนดด้วยว่า โจทก์จะนำรถยนต์ตามสภาพที่รับคืนออกขายให้แก่บุคคลอื่น แต่ระยะทางการใช้งานตามที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนาคืนรถกับรายงานการประเมินและบันทึกการขายรถยนต์ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานรถยนต์คันที่เช่าซื้อภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบคืนแก่โจทก์แล้วนั้น เนื่องจากโดยปกติรถยนต์สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยการขับ เมื่อจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโจทก์ ก็มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องนำไปเก็บรักษารวมถึงนำออกขายซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายด้วยการขับไปยังที่ต่าง ๆ และเมื่อพิจารณาถึงระยะทางที่ระบุเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่าในวันที่นำออกขายรถยนต์คันดังกล่าวมีระยะทางการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกเพียง 52 กิโลเมตร ซึ่งนายสอาด ผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์ ก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 1 ว่า ระยะทางที่แตกต่างกันน่าจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บหรือนำไปประมูลขาย กรณีจึงยังไม่พอให้รับฟังว่าโจทก์นำรถยนต์คันที่เช่าซื้อไปใช้ดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกา ส่วนที่หนังสือแสดงเจตนาคืนรถและตรวจสภาพรับรถระบุถึงสภาพตัวถังรถเพียงว่า มีรอยขีดข่วนรอบคัน บังโคลนมีรอยขีดข่วนเล็ก แต่รายงานการประเมินและบันทึกการขายรถยนต์กลับระบุว่า สภาพรถกระจกหน้าแตก กันชนหน้าซ้ายครูด ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างซ้ายแตก กระจกซ้ายครูด กระจกขวาบุบ กันชนท้ายบุบ ขูด

ชี้รอบคัน นั้น แม้หากรับฟังว่าเกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันดังกล่าวเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์คืนแก่โจทก์แล้ว แต่ความเสียหายตามที่ระบุในเพิ่มขึ้นนี้ เห็นได้ว่าเป็นเพียงรอยครูด รอยบุบ กระจกหน้าและไฟเลี้ยวกระจกมองข้างซ้ายแตก เป็นความเสียหายในส่วนสภาพภายนอกของรถยนต์เพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกับโครงสร้างหลักของรถยนต์ตลอดจนเครื่องยนต์ที่จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนจะเป็นเหตุให้ราคาของรถยนต์ต้องลดน้อยถอยลงไปอย่างมาก ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์นำรถยนต์คันดังกล่าวออกประมูลขายได้ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 535,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้นำเสนอหักล้างให้เห็นว่า รถยนต์ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันนี้มีสภาพ อายุการใช้งาน ตลอดจนระยะทางการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน มีราคาซื้อขายในท้องตลาดเท่าใด จำเลยที่ 1 เพียงแต่อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความลอย ๆ ว่า ต้องขายได้มากกว่า 535,000 บาท ประกอบกับศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็วินิจฉัยปรับลดค่าขาดราคาหลังจากที่โจทก์เรียกร้องมา 150,000 บาท คงให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเพียง 72,000 บาท ดังได้วินิจฉัยมา ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 13 วรรคหนึ่ง เป็นเงิน 72,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อารีย์ เตชะหรัวิจิตร-ประมวญ รักศีลธรรม-รังสรรค์ วิจิตรไกรสร)

ศาลจังหวัดยโสธร - นางสาวชลธิชา แข็งสาริกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นางปิยนุช จรูญรัตนา

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ที่หมายเหตุนี้ อาจมีข้อสงสัยว่าเหตุใดเมื่อผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1 ส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์ก่อนครบ 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าวของโจทก์ โจทก์ยังเรียกค่าขาดราคาที่เป็นค่าเสียหายตามข้อสัญญาได้ เสมือนเป็นการกลับหลักแนวคำพิพากษาเดิมที่ศาลฎีกาพิพากษาเดินตามแนวเดียวกันตลอดว่ากรณีนี้ ถ้ายังอยู่ในระยะเวลาที่ผู้เช่าซื้ออาจปฏิบัติการชำระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าว ภายใน 30 วัน และถ้าผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืน หรือ โจทก์ยึดรถคืน หรือบอกเลิกสัญญาก่อนครบ 30 วัน พฤติการณ์ถือเป็นการตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย ไม่เป็นการเลิกสัญญาเพราะผู้เช่าซื้อผิดสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกค่าขาดราคาและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เป็นค่าเสียหายตามข้อสัญญาได้ (ฎีกา 3238/2552, 2742/2556 และ 2417/2557 ฯลฯ) แท้จริงแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3965/2564 ที่หมายเหตุนี้ มิได้กลับหลักดังกล่าวข้างต้น โดยศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยเดินไปในแนวเดิม ๆ ในหลักที่ว่า ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดราคารถที่เช่าซื้อเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากข้อสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกได้ ต่อเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วเท่านั้น ถ้าเป็นการเลิกสัญญาโดยปริยายผู้ให้เช่าซื้อย่อมเรียกได้เพียงค่าเสียหายตามมาตรา 391 แต่ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ ในคดีที่หมายเหตุนี้ ได้ให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยทำนองแปลข้อสัญญา ให้เกิดความเป็นธรรมตามยุคตามสมัยกล่าวว่าคือ ศาลฎีกาแปลข้อสัญญาของโจทก์ผู้ให้เช่าซื้อว่า เมื่อสัญญาเช่าซื้อมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกกล่าวให้ชำระหนี้ภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแล้ว ข้อสัญญาที่ผู้ให้เช่าซื้อทำตามประกาศ

ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าว นอกจากเป็นการคุ้มครองผู้เช่าซื้อในข้อที่ห้ามมิให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 30 วัน ได้แล้ว ยังคุ้มครองผู้เช่าซื้อในข้อที่ว่าตราบไคที่ยังอยู่ในเวลาที่อาจชำระหนี้ได้ภายใน 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าวของผู้ให้เช่าซื้อโจทก์ ผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1 ยังอาจชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ทั้งหมดบางส่วน หรือการชำระหนี้โดยการค้ำรถอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ได้ เพื่อมิให้โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา และการชำระหนี้กรณีนี้ถ้าไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ของผู้เช่าซื้อ ก็ไม่ทำให้การที่โจทก์บอกกล่าวเลิกสัญญาไว้โดยชอบก่อนแล้วเสียไปโดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ชัดเจน ในคดีนี้ว่า... "จำเลยที่ 1 นารถยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งมอบให้แก่โจทก์ไม่รอให้ล่วงพ้นกำหนดเวลา 30 วัน โดยไม่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอย่างอื่น พฤติการณ์เท่ากับอย่างไรเสียก็จะไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ภายในกำหนดเป็นแน่ และไม่ประสงค์จะชำระค่าเช่าซื้อเพื่อให้สัญญาเช่าซื้อ มีผลผูกพันต่อไป... ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะเหตุที่โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา... และถือไม่ได้ว่าเป็นการสมัคใจเลิกสัญญาเช่าซื้อกันโดยปริยาย" จึงชัดเจนว่า การเลิกสัญญาเช่าซื้อ ที่จะเรียกค่าขาดราคาได้ต้องเป็นการเลิกสัญญาตามข้อสัญญาเพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเท่านั้น การเลิกสัญญาโดยปริยายจะเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดราคาซึ่งเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ตามข้อสัญญาไม่ได้ ซึ่งปกติการสืบค้นกรณีการเรียกค่าขาดราคาในคดีเช่าซื้อ ผู้อ่าน มักมองถ้อยคำ (keyword) เพียงประโยคที่ว่า ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนก่อนครบ 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าว หรือโจทก์ยึดรถคืนก่อน 30 วัน หรือโจทก์ได้การบอกกล่าวเลิกสัญญาให้ชำระหนี้ไม่ครบ 30 วัน เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อกฎหมาย โดยคำนึงถึงความสุจริตในการต่อสู้อย่างดีของผู้เช่าซื้อจำเลยด้วยว่า... ถ้ามีข้อเท็จจริงอื่นที่ฟังว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน เพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ แม้จะมีการส่งมอบรถคืนก่อนครบ 30 วัน ก็เป็นการเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา หรือบางคดีอาจมีข้อเท็จจริงอื่นที่ให้สัญญาเลิกกันได้ โดยมีข้อ

สัญญาระบุให้ผู้ให้เช่าซื้อได้ค่าเช่าราคา ผู้ให้เช่าซื้อย่อมเรียกค่าเสียหายที่เป็นเรียกค่า
เช่าราคาได้ตามข้อสัญญา และจะไม่ใช่เป็นการเลิกสัญญาโดยปริยาย เช่น ตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1434/2563 ที่ศาลฎีกาฟังว่า... เมื่อมีข้อสัญญาข้อ 9 ที่กำหนดให้
สิทธิผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนเมื่อใดก็ได้ ณ สถานที่ที่โจทก์กำหนด ...และผู้เช่าซื้อ
ดำเนินการครบถูกต้อง กรณีนี้ถือว่าการเลิกสัญญาตามข้อสัญญาข้อ 9 โจทก์ไม่จำ
ต้องบอกกล่าวเลิกสัญญา ดังนั้น แม้โจทก์ไม่บอกเลิกหรือบอกเลิกไม่ครบ 30 วัน
หรือมีการส่งมอบรถคืนโดยผู้เช่าซื้อ กรณีนี้สัญญาย่อมเลิกตามข้อสัญญาข้อ 9 อยู่ดี
เมื่อข้อสัญญากำหนดให้การเลิกสัญญากรณีนี้เรียกค่าเสียหายต่าง ๆ และค่าเช่าราคา
ได้ ผู้ให้เช่าซื้อย่อมเรียกค่าเช่าราคาได้ เป็นต้น ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาโดยที่
ประชุมใหญ่ที่หมายเหตุนี้ มิได้กลับหลักเดิมในการเรียกค่าเช่าราคาได้ตามที่กล่าว
ข้างต้น เพียงแต่วางข้อกฎหมายให้การเลิกสัญญาตามข้อสัญญาถูกต้องเป็นธรรม
และเป็นการฟังข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อกฎหมายต่างกันไปเป็นรายคดี ที่ว่า แม้ยังอยู่
ในระยะเวลา 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าวของผู้ให้เช่าซื้อ แต่ถ้าผู้เช่าซื้อจงใจนำรถ
ส่งมอบคืนทำนองเพื่อไม่ให้ตนต้องรับผิดชอบตามแนวคำพิพากษาเดิม ๆ ที่เป็นค่าเช่า
ราคา กรณีการส่งมอบรถคืนของผู้เช่าซื้อกรณีนี้ ถือเป็นการชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อที่
อาจทำได้ และไม่ทำให้การบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อที่บอกเลิกโดยชอบแต่แรก
เพราะเหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเสียไป จึงเป็นการเลิกสัญญาตามข้อสัญญาเพราะเหตุผู้
เช่าซื้อผิดสัญญา ไม่ใช่เป็นการเลิกสัญญาโดยปริยาย จึงเรียกค่าเช่าราคาได้ พิสูจน์
ธรรมกุล